



Colômbia

Resultados detalhados da avaliação

I. Marcos Legais 4.55 / 5

II. Políticas de Mineração 3.54 / 5

III. Investigação e Cumprimento 4.59 / 5

Pontuação total 12.68 / 15.00



Cada segmento colorido representa uma dimensão. O cinza indica a margem restante até 15.

Sobre este painel

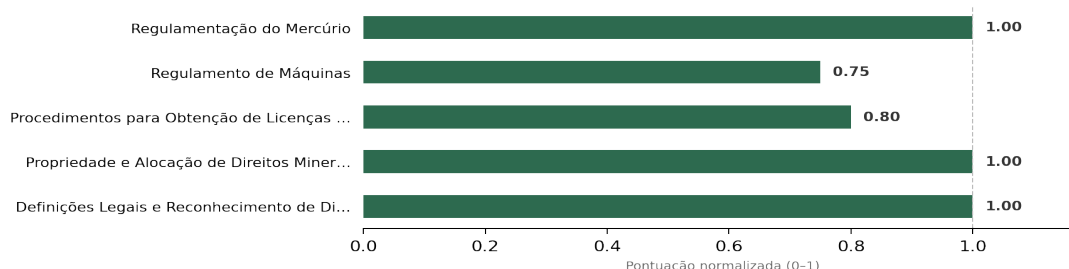
O **Painel de Políticas de Mineração na Amazônia**, liderado pela Amazon Conservation Association, avalia os marcos nacionais de governança da mineração de ouro nos países amazônicos. Cada país é avaliado em três dimensões — **Marcos Legais**, **Políticas de Mineração** e **Investigação e Cumprimento** — cada uma valendo até 5 pontos, com um total máximo de **15 pontos**. Dentro de cada dimensão, cinco categorias (normalizadas de 0 a 1) são avaliadas por meio de múltiplos critérios.

Colômbia obteve uma pontuação total de **12.68 de 15,00**, ocupando o **1.º lugar entre 8 países amazônicos** avaliados. As páginas seguintes apresentam o conjunto completo de critérios, justificativas e fontes, organizados por dimensão e categoria.

■ Marcos Legais	■ Políticas de Mineração	■ Investigação e Cumprimento
-----------------	--------------------------	------------------------------

Esta avaliação foi produzida pela Amazon Conservation como parte do [Painel de Políticas de Mineração na Amazônia](#), um componente do [Amazon Mining Watch](#). A avaliação de cada país foi realizada com o apoio de, respectivamente: Conservación Amazonica – ACEAA (Bolívia), Instituto Centro de Vida (Brasil), Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (Colômbia), Fundación Ecociencia (Equador), Amazon Conservation Team (Guiana e Suriname), Conservación Amazonica – ACCA (Peru) e SOS Orinoco (Venezuela).

Pontuações por categoria



A. Definições Legais e Reconhecimento de Direitos

Pontuação: 1.00 / 1.00

A legislação nacional define claramente as condições legais sob as quais a mineração de ouro é permitida e as distingue das atividades consideradas ilegais?

1.0

Critério 1

Justificativa

A legislação colombiana estabelece um marco legal claro e detalhado que define as condições para a mineração legal de ouro e a distingue das atividades ilegais. A Lei 685 de 2001, ou Código de Mineração, é a principal regulamentação do setor e estabelece que o direito de explorar e extrair minerais de propriedade estatal só pode ser adquirido por meio de um contrato de concessão de mineração devidamente outorgado e registrado no Registro Nacional de Mineração [1].

O Artigo 159 do Código de Mineração classifica a exploração ilícita de depósitos minerais como crime, estabelecendo uma clara distinção entre as atividades legais abrangidas por um título de mineração e aquelas que não o são. Essa distinção é reforçada pelo Decreto 1666 de 2016, que classifica as atividades de mineração em mineração de subsistência, de pequena escala, de média escala e de grande escala, estabelecendo requisitos e condições específicos para cada uma [2].

A classificação criminal do delito é esclarecida, visto que o Artigo 332 da Lei 599 de 2000 identifica a exploração ilegal de depósitos minerais e outros materiais como crime. [3]

A Agência Nacional de Mineração (ANM) é a autoridade responsável pela administração dos títulos de mineração e dos registros públicos, o que permite uma distinção clara entre operações legais e ilegais. Por meio de seus sistemas de informação, como o Registro Nacional de Mineração, a ANM proporciona acesso público a informações sobre os títulos de mineração vigentes, contribuindo para a transparência e garantindo a legalidade no setor. [3]

Fontes

[1] Lei 685 de 2001 (Código de Mineração). Disponível em:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9202> [2] Decreto 1666 de 2016. Disponível em:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77883>

[3] Lei 599 de 2000 (Código Penal Colombiano). Disponível em:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6388>

[4] Agência Nacional de Mineração (ANM). Disponível em: <https://www.anm.gov.co/>

A legislação nacional fornece uma definição legal clara de mineração artesanal e de pequena escala (MAPE), distinta da mineração de grande escala ou industrial?

1.0

Critério 2

Justificativa

A Colômbia possui legislação que define claramente a mineração artesanal e de pequena escala (MAPE) e a distingue da mineração de grande escala. O Decreto 1666 de 2016 é a principal regulamentação que estabelece essa classificação, definindo critérios específicos com base na área da concessão (em hectares) e no volume de produção anual (em gramas ou toneladas) [2].

O decreto define "Mineração de Subsistência" como uma atividade realizada por indivíduos ou grupos, limitada à mineração a céu aberto e à coleta de minerais em rios, utilizando apenas ferramentas manuais e sem equipamentos mecanizados. Essa definição inclui a garimpagem tradicional, que também é regulamentada no Código de Mineração (Artigo 155) [1].

A classificação por escala é estabelecida da seguinte forma:

Mineração de pequena escala: Concessões de até 150 hectares e produção de até 10.000 gramas de metais preciosos por ano.

O decreto define "Mineração de Subsistência" como uma atividade realizada por indivíduos ou grupos, limitada à mineração a céu aberto e à coleta de minerais em rios, utilizando apenas ferramentas manuais e sem equipamentos mecanizados. Mineração de média escala: Concessões de mais de 150 e até 5.000 hectares, com produção de mais de 10.000 e até 1.000.000 gramas por ano.

Mineração de grande escala: Concessões de mais de 5.000 hectares e produção superior a 1.000.000 gramas por ano.

Essa classificação detalhada fornece uma base clara para a regulamentação diferenciada da mineração artesanal e da mineração de pequena escala, permitindo a aplicação de políticas e requisitos específicos para cada tipo de operação.

Fontes

[1] Lei 685 de 2001 (Código de Mineração). Disponível em:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9202>

[2] Decreto 1666 de 2016. Disponível em:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77883>

O quadro legal estabelece condições ou restrições específicas para atividades de mineração em territórios indígenas, áreas protegidas, zonas de exclusão de mineração e terras comunitárias, incluindo disposições relacionadas ao consentimento, consulta prévia bem informada ou posse da terra?

1.0

Critério 3

Justificativa

O marco legal colombiano estabelece condições e restrições específicas para as atividades de mineração em territórios indígenas, áreas protegidas e terras comunitárias. A Constituição Política de 1991, em seu artigo 330, estabelece que a exploração de recursos naturais em territórios indígenas deve ser realizada sem afetar a integridade cultural, social e econômica das comunidades e exige consulta prévia [4].

O Código de Mineração, em seu artigo 122, estabelece o conceito de "Zonas Minerárias Indígenas", que são áreas

delimitadas pela autoridade mineradora dentro de territórios indígenas onde as comunidades têm prioridade para a realização de atividades de mineração [1]. Além disso, o Decreto 1076 de 2015, que regulamenta o setor ambiental, estabelece que uma licença ambiental não pode ser concedida sem a formalização da consulta prévia quando exigida [5].

A decisão C-418 de 2002 do Tribunal Constitucional reafirmou a constitucionalidade do artigo 122 do Código de Mineração, consolidando a proteção dos direitos das comunidades indígenas no contexto da mineração [6]. Com relação às áreas protegidas, o Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) estabelece restrições e proibições às atividades de mineração nessas zonas, a fim de proteger a biodiversidade e os ecossistemas.

Fontes

[1] Lei 685 de 2001 (Código de Mineração). Disponível em:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9202>

[4] Constituição Política da Colômbia de 1991.

[5] Decreto 1076 de 2015. Disponível em:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78153>

[6] Acórdão C-418 de 2002. Disponível em: <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20025809>

B. Propriedade e Alocação de Direitos Minerários

Pontuação: 1.00 / 1.00

A lei atribui direitos de propriedade sobre minerais, incluindo o ouro?

1.0

Critério 4

Justificativa

A legislação colombiana atribui claramente direitos de propriedade sobre os minerais, incluindo o ouro. A Constituição Política de 1991, em seu artigo 332, estabelece que "O Estado é proprietário do subsolo e dos recursos naturais não renováveis" [4]. Essa disposição é ainda mais desenvolvida no Código de Mineração (Lei 685 de 2001), que, em seu artigo 5º, reafirma que "Os minerais de qualquer tipo e localização, presentes no solo ou subsolo, em qualquer estado físico natural, são propriedade exclusiva do Estado" [1].

O Código de Mineração também estabelece que a propriedade estatal dos recursos minerais é inalienável e imprescritível, e que o direito de explorar e extrair esses recursos só pode ser adquirido por meio de um título de mineração concedido pelo Estado. Isso significa que, embora o Estado seja o proprietário dos minerais, ele pode conceder a particulares o direito de explorá-los por meio de um contrato de concessão.

Fontes

[1] Lei 685 de 2001 (Código de Mineração). Disponível em:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9202> [4] Constituição Política da Colômbia de 1991.

Existem registros transparentes e de acesso público de títulos, licenças ou concessões de mineração para a mineração artesanal e de pequena escala (cadastros de mineração)?

1.0

Critério 5

Justificativa

A Colômbia mantém registros transparentes e de acesso público sobre títulos de mineração, incluindo o Registro Nacional de Mineração, um sistema online gerenciado pela Agência Nacional de Mineração (ANM) [3]. Este sistema permite que qualquer pessoa consulte informações sobre títulos de mineração vigentes, sua localização, titular, área e situação.

Além do Registro de Mineração, o Sistema Colombiano de Informações sobre Mineração (SIMCO) fornece estatísticas e dados sobre o setor de mineração, contribuindo para a transparência [8]. O Decreto 1993 de 2002 estabelece o SIMCO como a fonte oficial de informações para o setor, e a Lei 1712 de 2014 (Lei de Transparência e Acesso à Informação Pública) garante o acesso a essas informações [9, 10].

Esses sistemas de informação pública possibilitam o controle social da concessão de direitos de mineração e contribuem para a transparência na gestão do setor.

Fontes

[3] Agência Nacional de Mineração (ANM). Disponível em: <https://www.anm.gov.co/> [8] Sistema Colombiano de Informação Mineira (SIMCO). Disponível em: <https://www.simco.gov.co/> [9] Decreto 1993 de 2002. Disponível em: <https://www.minenergia.gov.co/es/repositorio-normativo/normativa/sistema-de-informaci%C3%B3n-minera/> [10] Lei 1712 de 2014. Disponível em: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56884>

Existe um cadastro de mineração oficial e atualizado que inclua informações que permitam às autoridades evitar a sobreposição de concessões com direitos já existentes, como outros títulos, áreas protegidas ou terras indígenas?

1.0

Critério 6

Justificativa

A Colômbia possui um cadastro de mineração oficial e atualizado que impede a sobreposição de concessões. O Cadastro Nacional de Mineração, administrado pela Agência Nacional de Mineração (ANM), utiliza um sistema de coordenadas georreferenciadas que permite a delimitação precisa das áreas de concessão de mineração [3].

O Artigo 16 do Código de Mineração estabelece o princípio de "primeiro a chegar, primeiro a ser atendido", o que significa que os pedidos de concessão têm prioridade de acordo com a ordem em que são apresentados [1]. Antes de conceder um novo título, a ANM realiza uma verificação de sobreposições com títulos existentes, áreas protegidas e territórios indígenas para evitar conflitos de direitos.

O Cadastro Nacional de Mineração, regulamentado pelo Artigo 78 do Código de Mineração, é o instrumento que confere publicidade e autenticidade aos atos e contratos relacionados aos direitos de mineração, garantindo, assim, segurança jurídica e prevenindo a sobreposição de concessões [1].

Fontes

[1] Lei 685 de 2001 (Código de Mineração). Disponível em: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9202>
[3] Agência Nacional de Mineração (ANM). Disponível em: <https://www.anm.gov.co/>

Existe algum processo de formalização para trabalhadores da mineração artesanal e de pequena escala que operam sem uma permissão, licença e/ou concessão formal?

1.0

Critério 7

Justificativa

A Colômbia estabeleceu processos específicos para a formalização da mineração artesanal e de pequena escala (MAPE). O Decreto 1666 de 2016, que classifica a mineração por escala, é um passo importante nessa direção, pois reconhece a existência da mineração de subsistência e estabelece um marco para sua formalização [2].

O Ministério de Minas e Energia desenvolveu programas de formalização da mineração que visam integrar os mineradores informais à economia formal, oferecendo assistência técnica, treinamento e apoio na obtenção de títulos

de mineração e licenças ambientais [11]. O Código de Mineração também regulamenta a mineração artesanal e de pequena escala (barequeo) como uma atividade tradicional que pode ser formalizada [1].

Esses processos de formalização são fundamentais para melhorar as condições de vida dos mineradores de MAPE, reduzir os impactos ambientais e sociais da mineração informal e fortalecer a governança no setor.

C. Procedimentos para Obtenção de Licenças de Mineração

Pontuação: 0.80 / 1.00

Existem procedimentos claros para a aquisição de direitos de mineração artesanal e de pequena escala de ouro?

1.0

Critério 8

Justificativa

A Colômbia possui procedimentos claros e específicos para a aquisição de direitos de mineração artesanal e de pequena escala (MAPE). O Código de Mineração, em seu Capítulo VII, estabelece os procedimentos para a apresentação de propostas de concessão, e o Artigo 271 regulamenta especificamente a mineração de pequena escala [1].

O Decreto 1666 de 2016 complementa essa regulamentação, estabelecendo procedimentos diferenciados para mineração de subsistência e mineração de pequena escala [2]. A Agência Nacional de Mineração (ANM) publicou guias e manuais detalhando os passos a serem seguidos para solicitar um título de mineração e implementou um sistema online para a apresentação de solicitações, facilitando o acesso aos procedimentos [3].

Esses procedimentos claros e diferenciados são essenciais para promover a formalização da MAPE e garantir que as operações sejam realizadas de forma legal e responsável.

Existe algum arcabouço legal que obrigue o comprador de ouro a verificar sua origem legal?

1.0

Critério 9

Justificativa

Na Colômbia, a obrigação de verificar a origem legal do ouro está estabelecida na legislação que rege a comercialização de minerais. O artigo 112 da Lei 1450 de 2011 (Plano Nacional de Desenvolvimento) determinou a implementação de controles sobre a comercialização de minerais e a criação de um cadastro de agentes autorizados. Para atender a essa exigência, o Decreto 276 de 2015 (posteriormente incorporado ao Decreto Único 1073 de 2015) regulamentou o Cadastro Único de Comerciantes de Minerais (RUCOM) e o uso do Certificado de Origem. Consequentemente, desde 2015, todos os compradores de ouro devem certificar-se de que o mineral provém de um minerador ou comerciante autorizado e possui um certificado de origem, em conformidade com a legislação minerária vigente. Assim, qualquer pessoa que compre ouro, formal ou informalmente, só pode adquiri-lo de fontes legais credenciadas, sob pena de praticar comércio ilícito.

Fontes

Lei 1450 de 2011 (Plano Nacional de Desenvolvimento)

Decreto 276 de 2015

Existem procedimentos específicos de licenciamento ambiental estabelecidos para a mineração artesanal e de pequena escala (MAPE), incluindo requisitos simplificados ou personalizados?

1.0

Critério 10

Justificativa

Na Colômbia, existem procedimentos diferenciados para o licenciamento ambiental da mineração artesanal e de pequena escala, mas estes ainda não estão totalmente simplificados ou adaptados às capacidades técnicas e econômicas dos mineradores artesanais e de pequena escala (MAPE).

O Decreto 1076 de 2015, Artigo 2.2.2.3.1.2, estabelece as autoridades ambientais competentes para a concessão de licenças, incluindo a Autoridade Nacional de Licenciamento Ambiental (ANLA), as Corporações Autônomas Regionais (CARs) e as Corporações de Desenvolvimento Sustentável, que podem delegar essa função a entidades territoriais com capacidade técnica e administrativa suficiente. No caso da mineração metálica, é necessária uma licença ambiental quando a remoção projetada de material útil e estéril ultrapassar 2.000.000 toneladas por ano, o que exclui a maioria das operações de mineração artesanal e de pequena escala.

Apesar desse limite e da existência de poderes descentralizados, os procedimentos ambientais aplicáveis à mineração artesanal e de pequena escala (MAPE) permanecem complexos, com exigências técnicas e econômicas de difícil atendimento para os pequenos produtores. As Corporações Autônomas Regionais (CARs) implementaram mecanismos de avaliação simplificados e alguns programas de apoio, mas estes não são padronizados em nível nacional nem constituem um regime simplificado formal.

O Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável publicou documentos de orientação, como o Guia Ambiental para a Formalização da Mineração de Subsistência (2020), que busca adaptar os requisitos ambientais, embora regulamentações mais específicas ainda sejam necessárias para facilitar a formalização ambiental efetiva da mineração artesanal e de pequena escala (MAPE).

Fontes

Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único de Regulamentação do Setor de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável), Artigo 2.2.2.3.1.2. Disponível em:
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=78153>

Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. "Guia Ambiental para a Formalização da Mineração de Subsistência", 2020. Disponível em:
<https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/02/guia-formalizacion-mineria-subsistencia.pdf>

Autoridade Nacional de Licenciamento Ambiental – ANLA. Disponível em: <https://www.anla.gov.co/>

Existe alguma entidade governamental nacional, regional ou estadual que supervisione o cumprimento dos compromissos das operações de mineração artesanal e de pequena escala (MAPE) de acordo com as licenças ambientais de mineração?

1.0

Critério 11

Justificativa

Na Colômbia, o monitoramento do cumprimento das licenças ambientais por garimpeiros e mineradores de pequena escala (MAPE) é de responsabilidade de diversas instituições, dependendo do tipo de mineração, da localização do projeto e da autoridade que concedeu a licença.

A Autoridade Nacional de Licenciamento Ambiental (ANLA) é responsável pela concessão, controle e monitoramento de licenças ambientais para projetos de mineração de grande escala ou aqueles que se estendem além dos limites

de um único departamento. Contudo, no caso da mineração artesanal e de pequena escala, a jurisdição recai principalmente sobre as autoridades ambientais regionais, como as Corporações Autônomas Regionais (CARs), as Corporações de Desenvolvimento Sustentável (CDSs) e as Autoridades Ambientais Urbanas, de acordo com a Lei 99 de 1993. Por outro lado, a Agência Nacional de Mineração (ANM) monitora a legalidade das operações de mineração, assegurando que os mineradores possuam um título ou contrato de mineração válido e que cumpram os requisitos estabelecidos no Código de Mineração (Lei 685 de 2001) e no Decreto 1666 de 2016, que regulamenta a formalização da mineração de pequena escala.

Fontes

Lei 99 de 1993 (Sistema Nacional do Meio Ambiente – SINA);

Lei 685 de 2001 (Código de Mineração);

Decreto 1666 de 2016 (Formalização da Mineração);

As concessões ou licenças de mineração são concedidas por um período fixo com reavaliação obrigatória antes da prorrogação? *0,5 pode ser concedido nos casos em que a reavaliação é obrigatória, mesmo quando não há um período fixo para a concessão de mineração.

0.0

Critério 12

Justificativa

A Colômbia estabelece um prazo geral de trinta (30) anos para contratos de concessão de mineração, contados a partir da data de registro do contrato no Registro Nacional de Mineração. Antes do término desse período, o concessionário poderá solicitar uma prorrogação por até trinta (30) anos adicionais, a qual será formalizada por meio de documento assinado pelas partes e registrado no mesmo Registro. Ao término da prorrogação, o concessionário terá prioridade para contratar novamente a mesma área e continuar as operações de mineração, as quais não poderão ser suspensas enquanto o novo contrato estiver sendo finalizado.

Com relação à mineração artesanal e de pequena escala (MAPE), as normas de formalização, regidas pelo Decreto 1949 de 2017, Artigo 2.2.5.4.2.7, parágrafo d, estipulam que o Subcontrato de Formalização de Mineração será firmado por um período não inferior a quatro (4) anos, renovável sucessivamente com a prévia aprovação da Autoridade Nacional de Mineração, sem exceder a validade do título principal de mineração.

Fontes

Lei 685 de 2001

Decreto 1666 de 2016

Decreto 1949 de 2017

D. Regulamento de Máquinas

Pontuação: 0.75 / 1.00

O uso de máquinas na mineração artesanal e de pequena escala está sujeito a regulamentação e licenciamento?

1.0

Critério 13

Justificativa

O uso de máquinas na mineração artesanal e de pequena escala (MAPE) na Colômbia está sujeito a regulamentações claras. O Decreto 1666 de 2016 estabelece uma distinção fundamental entre mineração de subsistência, que se limita a ferramentas manuais, e mineração de pequena escala, que pode utilizar máquinas [2].

O Código de Mineração também regulamenta a garimpagem como uma atividade estritamente manual [1]. Para utilizar máquinas, os garimpeiros devem obter um título de mineração de pequena, média ou grande escala e uma licença ambiental que autorize o uso de equipamentos mecanizados. A regulamentação do uso de máquinas é um elemento-chave no controle dos impactos ambientais da mineração e na diferenciação entre as diversas escalas de operação.

Fontes

[1] Lei 685 de 2001 (Código de Mineração). Disponível em:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9202> [2] Decreto 1666 de 2016. Disponível em:

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77883>

São necessários estudos de impacto ambiental (EIA) para operações mecanizadas de mineração artesanal e de pequena escala?

1.0

Critério 14

Justificativa

Na Colômbia, a realização de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é obrigatória para todas as operações de mineração mecanizada, independentemente da escala, conforme estipulado no Decreto 1076 de 2015, que regulamenta o licenciamento ambiental no país.

Este decreto estabelece que todas as atividades de mineração que utilizam máquinas ou equipamentos mecanizados requerem uma licença ambiental prévia, e que um EIA é um requisito essencial para a sua concessão. Essa exigência aplica-se tanto à mineração de média e grande escala quanto à mineração artesanal e de pequena escala (MAPE) mecanizada, que se distingue da mineração artesanal justamente pelo uso de máquinas.

A Resolução 1402 de 2018, emitida pelo Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (MinAmbiente), adota a metodologia geral para a elaboração e apresentação de estudos ambientais, incluindo os EIAs. Essa metodologia define o conteúdo mínimo, os procedimentos técnicos e as ferramentas de avaliação de impacto para o uso de máquinas em atividades de mineração.

As Corporações Autônomas Regionais (CAR) são as autoridades competentes para avaliar e aprovar os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) de projetos de menor escala, enquanto a Autoridade Nacional de Licenciamento Ambiental (ANLA) mantém a competência sobre projetos de maior escala.

Existem controles governamentais sobre a importação, venda ou locação de máquinas de mineração?

0.5

Critério 15

Justificativa

Existem controles governamentais sobre a importação de máquinas de mineração, principalmente por meio de controles alfandegários da Direção Nacional de Impostos e Alfândegas (DIAN) [16]. No entanto, não existem controles específicos e sistemáticos sobre a venda e o arrendamento de máquinas de mineração no mercado interno.

A ausência de um registro nacional de máquinas de mineração dificulta o rastreamento dos equipamentos após sua entrada no país, o que pode facilitar seu uso em atividades ilegais. Embora existam regulamentações gerais para a importação de máquinas industriais, não há um arcabouço específico para máquinas de mineração que permita o controle efetivo de sua venda e uso.

Fontes

[16] Direção Nacional de Impostos e Alfândegas (DIAN). Disponível em: <https://www.dian.gov.co/>

Existe algum cadastro nacional ou subnacional de máquinas pesadas utilizadas na mineração?

1.0

Critério 16

Justificativa

A Colômbia implementou um cadastro nacional para máquinas pesadas utilizadas em atividades agrícolas, industriais e de construção, bem como em operações de mineração de ouro em pequena escala. A Resolução nº 1068/2015 do Ministério dos Transportes exige que as máquinas pesadas sejam registradas no Cadastro Nacional de Trânsito (Sistema RUNT) e equipadas com dispositivos de rastreamento por GPS. Essa medida foi adotada após um decreto presidencial do ano anterior (Decreto nº 723/2014), que estabeleceu uma série de ações para combater a mineração ilegal como parte de um plano regional dos países andinos com o objetivo de reprimir essa atividade por meio do aumento do controle de importações e outras medidas. Além disso, a Colômbia vem utilizando diversas ferramentas tecnológicas, como imagens de satélite, sensoriamento remoto e GPS, para rastrear máquinas que operam ilegalmente em áreas sem autorização para mineração.

Fontes

Resolução nº 1068/2015 do Ministério dos Transportes

Decreto nº 723/2014

Existem registros ou bancos de dados transparentes e de acesso público de licenças ou autorizações concedidas para o uso de máquinas em operações de mineração artesanal e de pequena escala?

0.0

Critério 17

Justificativa

Na Colômbia, não existem registros ou bancos de dados públicos e transparentes sobre licenças ou autorizações para o uso de máquinas em operações de mineração artesanal e de pequena escala (MAPE). As informações sobre as máquinas autorizadas em uma licença ambiental não são sistematizadas nem facilmente acessíveis ao público.

Essa falta de transparência dificulta a fiscalização social do uso de máquinas e a verificação do cumprimento das condições das licenças ambientais. A criação de um banco de dados público das máquinas autorizadas para cada projeto de mineração seria um passo importante para melhorar a transparência e a fiscalização no setor.

Fontes

Pesquisa nos sites da Agência Nacional de Mineração e da Autoridade Nacional de Licenciamento Ambiental.

Os operadores são obrigados a equipar máquinas pesadas com GPS ou outros dispositivos de rastreamento para fins de monitoramento?

1.0

Critério 18

Justificativa

A Resolução nº 1068/2015 do Ministério dos Transportes exige que todas as máquinas pesadas sejam registradas no Cadastro Nacional de Trânsito (Sistema RUNT) e equipadas com um dispositivo GPS para rastreamento.

Segundo os defensores do registro de máquinas, essa medida poderia fortalecer a fiscalização pública do uso de equipamentos por garimpeiros que extraem ouro em áreas não autorizadas ou restritas, além de aprimorar o monitoramento daqueles que utilizam máquinas diferentes das previamente autorizadas e potencialmente mais prejudiciais ao meio ambiente.

O cadastro poderia operar utilizando parâmetros de licenciamento comuns ou por meio da tecnologia GPS, possibilitando, assim, o monitoramento geoespacial em tempo real.

Fontes

Resolução nº 1.068/2015 do Ministério dos Transportes

E. Regulamentação do Mercúrio

Pontuação: 1.00 / 1.00

A importação, venda e uso de mercúrio são regulamentados pela legislação nacional?

1.0

Critério 19

Justificativa

A Colômbia possui regulamentações abrangentes que regem o mercúrio, abrangendo sua importação, venda e uso. A Lei 1658 de 2013 é a principal legislação que estabelece disposições para a comercialização e o uso do mercúrio no país, com o objetivo de proteger a saúde humana e o meio ambiente [17].

A lei estabelece um Cadastro de Usuários de Mercúrio, administrado pelo Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que permite o monitoramento e o controle de toda a cadeia de suprimentos do mercúrio, da importação ao uso final. Além disso, o INVIMA (Instituto Nacional de Vigilância de Alimentos e Medicamentos) controla a importação de mercúrio e produtos que o contenham.

Fontes

[17] Lei 1658 de 2013. Disponível em: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53781>

Existem restrições ou proibições específicas ao uso de mercúrio na mineração artesanal e de pequena escala?

1.0

Critério 20

Justificativa

Na Colômbia, o uso de mercúrio na mineração é totalmente proibido. A Lei 1658 de 2013 estabeleceu um período de transição de cinco anos para o setor de mineração, especialmente a mineração artesanal e de pequena escala (MAPE), para adaptação e migração para tecnologias mais limpas. Esse período terminou em 15 de julho de 2018, data em que a proibição se tornou total, definitiva e sem exceções em todo o território nacional.

Antes dessa lei, a Resolução 1402 de 2006, do então Ministério do Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Territorial, já havia estabelecido restrições e diretrizes técnicas para reduzir o uso de mercúrio na mineração de ouro. A Lei 1658 consolidou e ampliou essas medidas, estabelecendo sanções administrativas e econômicas para aqueles que violassem a proibição.

Além disso, o Código Penal colombiano, por meio do Artigo 338A, incorporado pela Lei 2111 de 2021, criminaliza o uso, a produção, a venda ou a posse de mercúrio, fortalecendo os mecanismos de controle e fiscalização.

Essas disposições posicionam a Colômbia como um dos primeiros países da América Latina a implementar uma proibição total do mercúrio na mineração, em consonância com os compromissos assumidos no âmbito da Convenção de Minamata sobre o Mercúrio, ratificada pela Lei 1892 de 2018.

Existe algum sistema para rastrear a origem, a distribuição e o uso final do mercúrio?

1.0

Critério 21

Justificativa

A Colômbia possui um sistema de rastreamento de mercúrio por meio do Cadastro de Usuários de Mercúrio, estabelecido pela Lei 1658 de 2013 [17]. Esse cadastro, gerenciado pelo Ministério do Meio Ambiente, permite o monitoramento de toda a cadeia de suprimentos do mercúrio, desde sua importação até seu uso final.

Além disso, a DIAN (Diretoria Nacional de Impostos e Alfândegas) controla as importações de mercúrio, e somente empresas devidamente registradas e autorizadas podem importar e comercializar essa substância. Esse sistema de rastreamento é essencial para o controle do comércio ilegal de mercúrio e para garantir o cumprimento da proibição de seu uso na mineração.

Fontes

[17] Lei 1658 de 2013. Disponível em: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53781>

Existem procedimentos estabelecidos para a apreensão, o transporte e a destinação final do mercúrio confiscado, especialmente após operações contra a mineração ilegal de ouro?

1.0

Critério 22

Justificativa

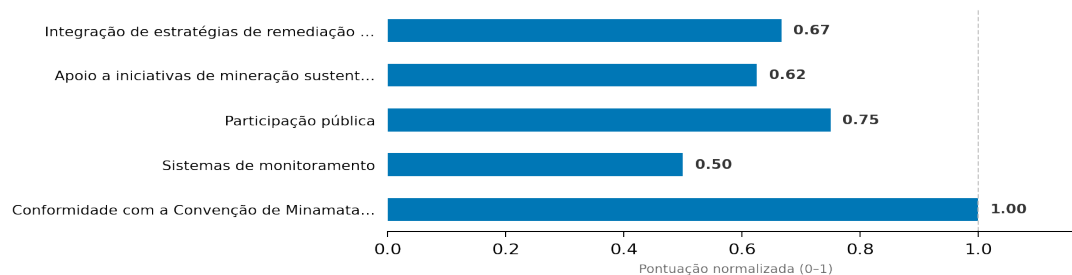
A Colômbia possui marcos regulatórios e diretrizes técnicas que regem a apreensão, o transporte e a destinação final do mercúrio confiscado; no entanto, não existem procedimentos operacionais padronizados ou implementação uniforme em todo o país.

A Lei 1658 de 2013 estabeleceu a obrigação de eliminar o uso de mercúrio e garantir a destinação final ambientalmente correta dos estoques confiscados. Posteriormente, o Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (MinAmbiente) desenvolveu diversas diretrizes técnicas para o gerenciamento de produtos químicos perigosos, incluindo o mercúrio, como o “Guia para o Gerenciamento Responsável do Mercúrio” (ARM, 2018), o “Guia para o Gerenciamento e Armazenamento de Mercúrio” (PNUMA, 2017) e o “Guia para o Gerenciamento de 25 Substâncias Químicas” (MinAmbiente, 2021). Essas diretrizes fornecem critérios técnicos para o armazenamento temporário, o transporte seguro e a destinação final do mercúrio apreendido.

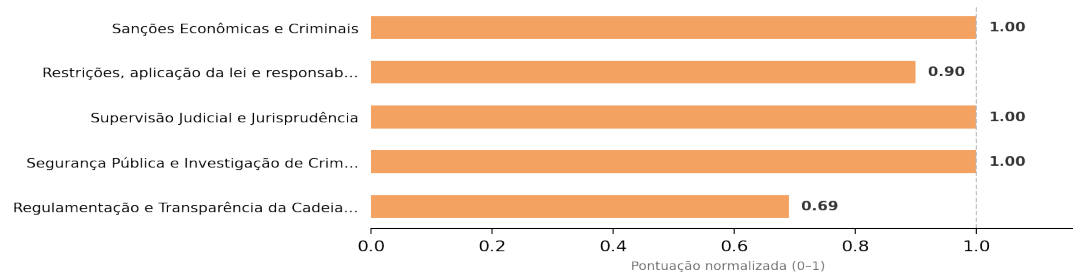
Na prática, a Polícia Nacional e a DIJIN (Direção de Investigação Criminal e Interpol) aplicam protocolos internos para a cadeia de custódia e transporte de materiais perigosos, mas não existe um manual nacional unificado nem um protocolo interinstitucional obrigatório. Isso cria lacunas na coordenação e na capacidade operacional, especialmente em áreas de mineração onde as instituições não possuem infraestrutura para armazenamento temporário e destinação final segura.

Portanto, embora existam diretrizes regulamentares e técnicas, ainda existem desafios na implementação efetiva, na coordenação interinstitucional e na abrangência territorial desses procedimentos.

Pontuações por categoria



Pontuações por categoria



Painel de Políticas de Mineração na Amazônia

Liderado pela Amazon Conservation Association · amazonconservation.org

Em colaboração com: Pulitzer Center · Rainforest Investigations Network · Earth Genome